

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 00234

Numéro SIREN : 422 511 204

Nom ou dénomination : BERTIN TECHNOLOGIES

Ce dépôt a été enregistré le 17/02/2023 sous le numéro de dépôt 2657

BERTIN TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée au capital de 18 000 000 euros
Siège social : Parc d'Activités du Pas du Lac – 10 bis, avenue Ampère
78180 Montigny le Bretonneux

422 511 204 RCS VERSAILLES
La « Société »

ACTE SOUS SEING PRIVEE
CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 23 DECEMBRE 2022

Le 23 décembre, à **10 heures**,

GROUPE BERTIN TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée au capital de 1 949 657 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 909 940 207, dont le siège social est sis Parc d'Activités du Pas du Lac, 10 bis, avenue Ampère 78180 Montigny-Le-Bretonneux, représentée par Bruno VALLAYER, Président, (ci-après « **Associé Unique** »).

Associé Unique de la Société **BERTIN TECHNOLOGIES**, détenant la totalité des 1 200 000 actions (un million deux cent mille) actions composant le capital social.

Prends conformément aux dispositions de l'article 15.1.3 des statuts, les décisions :

- Modification de la date de clôture de l'exercice social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

(MODIFICATION DE LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE SOCIAL)

L'Associé Unique décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de la Société pour la fixer au 31 décembre. En conséquence, chaque exercice social commencera le 1^{er} janvier et finira le 31 décembre.

Cette modification de date de clôture de l'exercice social de la Société prend effet immédiatement.

En conséquence, l'exercice social en cours se clôturera donc le 31 décembre 2022.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

(MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS)

En conséquence de la deuxième décision, l'Associé Unique décide de modifier corrélativement les statuts de la Société avec effet immédiat.

L'article 20 des statuts de la Société est en conséquence annulé et remplacé comme suit :

« ARTICLE 20. EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. »

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION
(POUVOIR POUR LES FORMALITES)

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme des présentes, à l'effet d'effectuer tous dépôts, formalités et publications afférentes aux décisions ci-dessus.

L'Associé Unique

La société Groupe Bertin Technologies,
Représentée par Monsieur Bruno VALLAYER

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'BV', with a horizontal line extending to the right.

Bertin Technologies

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 8 000 000 €

Siège social : Parc d'Activités du Pas du Lac
10 bis, avenue Ampère — 78180 Montigny le Bretonneux

422 51 1 204 RCS Versailles

STATUTS

MIS A JOUR LE 23 DECEMBRE 2022

PAR DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 23 DECEMBRE 2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

STATUTS

ARTICLE 1 FORME

Il est formé une Société par Actions Simplifiée de nationalité française, régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, concernant cette forme de société et par les présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

La société ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

La société a été constituée sous la forme de la Société Anonyme aux termes d'un acte sous seing privé en date du 01/04/1999, enregistré auprès de la Recette des Impôts de Paris Champs-Élysées sous numéro 125 le 8/04/1999.

Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant décision unanime des associés lors de l'Assemblée Générale Mixte en date du 11 décembre 2003.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet en France et à l'étranger :

- Toutes prestations de services techniques (étude, expertise, assistance technique), de développement, de réalisations industrielles et de ventes de produits innovants, notamment liées à des activités à fort contenu technologique ;
- Fabrication et commercialisation de matériels de guerre, armes et munitions :
 - 01^{ère} catégorie S 6.
 - 02^{ème} catégorie S 2-3a-3b-3c-4a-4c-4d-4e.
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
- Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, prises de participation dans des sociétés, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale de la Société reste : Bertin Technologies.

Dans tous ses actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots " Société par Actions Simplifiée " ou des initiales " S.A.S. " et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social reste fixé au :

Parc d'Activités du Pas du Lac — 10 bis, avenue Ampère — 78180 Montigny le Bretonneux

Le transfert du siège social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépôts situés en tous lieux ou à l'étranger interviennent sur simple décision du Président.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société reste fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. Elle expirera, sauf en cas de dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'Assemblée Générale des Associés, le 9 avril 2098.

ARTICLE 6 - APPORTS

- Lors de la constitution et après libération intégrale du capital fixé lors de la constitution, il a été fait apport d'une somme de 8.000.000 F déposée à la banque De Baecque Beau.
- A la suite de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Mixte du 6 juillet 1999, il a été fait apport d'une somme de 12.000.000 portant ainsi le capital à 20 000 000 F
- Aux termes d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 2001, le capital social a été converti en euros puis réduit d'une somme de 48 980,344 euros par imputation à due concurrence de pertes reportées à nouveau, pour être ramené à 3 000 000 euros
- Aux termes d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire (Décision de l'Associé Unique) du 29 juin 2018, il a été procédé à une augmentation de capital par conversion de compte-courant à hauteur de 15 000 000 € portant le capital social à 18 000 000 €.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social reste fixé à la somme de DIX HUIT MILLIONS (18 000 000) euros.

Il est divisé en 1.200.000 actions de QUINZE (15) euros chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des associés prise dans les conditions prévues aux présentes ou par décision de l'associé unique.

Les associés peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société. A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

La société a la possibilité d'émettre des bons de souscription d'actions dont le ou les bénéficiaires seront nominativement désignés, dans les conditions prévues aux présents statuts.

ARTICLE 10 - MODALITES DE LA TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre côté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé « registre des mouvements ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les 8 (HUIT) jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire. Si les actions ne sont pas entièrement libérées, mention doit être faite de la fraction non libérée.

Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

ARTICLE 11- NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Il ne pourra être procédé au virement des actions du compte du cédant au compte du cessionnaire qu'après justification par le cédant du respect des procédures ci-dessus.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans tes bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Sauf convention contraire notifiée à la Société, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nupropriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

ARTICLE 13 -DIRECTION DE LA SOCIETE

La société est dirigée, gérée et administrée par un Président et un Directeur Général dont les rôles et pouvoirs respectifs, ainsi que les conditions de désignation et de cessation des fonctions, sont détaillés dans les articles ci-après.

13.1 Président

Le Président peut être une personne physique ou morale. Le Président peut être choisi parmi les associés ou en-dehors d'eux. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent la même responsabilité civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

13.1 .1 Nomination du Président

Le Président est nommé et révoqué ad nutum par une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Le Président est nommé pour une durée indéterminée, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans les statuts ou la décision de nomination.

La rémunération du Président est, s'il y a lieu, déterminée dans la décision de nomination ou ultérieurement par une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés. En toute hypothèse, les frais encourus par le Président dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés contre remise de justificatifs.

13.1 .2 Pouvoirs du Président

Le Président représente la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.

Toutefois, l'associé unique ou la collectivité des associés peuvent prévoir à titre d'ordre interne, des limitations à l'étendue des pouvoirs du Président en application des procédures prévues par les règles internes en matière d'autorisation et limites d'engagement du groupe BERTIN TECHNOLOGIES.

Le Président représente la Société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social. Il doit exercer ces pouvoirs dans le respect de la loi et des règlements en vigueur et des présents statuts, et agir dans l'intérêt de la Société.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances ; cependant, la seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve.

Dans les rapports avec la société et les associés, le Président disposera des pouvoirs les plus étendus pour organiser, gérer, orienter les activités de la société dans la limite (i) de son champ d'intervention tel que défini ci-dessus, (ii) de l'objet social, ainsi que (iii) des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts, au Directeur Général et à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

Toutefois, la décision de nomination peut prévoir des limitations d'ordre interne à l'étendue des pouvoirs du Président. Ces limitations sont inopposables aux tiers.

13.2 Directeur Général

13.2.1 Nomination du Directeur Général

L'associé unique ou la collectivité des associés peut nommer une ou plusieurs personnes physiques, salariées ou non, et portant le titre de Directeur Général.

Le Directeur Général est révocable ad nutum par l'associé unique ou par les associés.

Le Directeur Général est nommé pour une durée indéterminée, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la décision de nomination.

La rémunération du Directeur Général est, s'il y a lieu, déterminée dans la décision de nomination ou ultérieurement par une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés. En toute hypothèse, les frais encourus par le Directeur Général dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés contre remise de justificatifs.

1 3.2.2 Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général assiste le Président dans ses fonctions. Il n'a qu'un rôle d'auxiliaire du Président auquel il reste subordonné.

Toutefois, l'associé unique ou la collectivité des associés peuvent prévoir à titre d'ordre interne, des limitations à l'étendue des pouvoirs du Directeur Général en application des procédures prévues par les règles internes en matière d'autorisation et limites d'engagement du groupe BERTIN TECHNOLOGIES.

Le Directeur Général dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président pour représenter la Société conformément aux dispositions de l'article L. 227-6, alinéa 3, du Code de commerce.

Il doit exercer ses pouvoirs dans le respect de la loi et des règlements en vigueur et des présents statuts, et agir dans l'intérêt de la Société.

Dans les rapports avec la Société et l'associé unique ou ses associés, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour organiser, gérer, orienter les activités de la Société dans les limites (i) de son champ d'intervention tel que défini ci-dessus, (ii) de l'objet social et (iii) des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts au Président et à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

13.3 Délégation de pouvoirs

Le Président et le Directeur Général peuvent, sous leur responsabilité, déléguer une partie de leurs pouvoirs, par mandats spéciaux et temporaires, à toute personne de leur choix, qui agira sous l'autorité et le contrôle du délégant.

ARTICLE 14- CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE SON PRESIDENT SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES

1 4.1 En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président ou le Directeur Général, l'un de ses dirigeants ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit Code, doivent être portées à la connaissance du Commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou à celle du Président si la Société n'a pas de Commissaire aux comptes, dans le délai d'un (1) mois suivant le jour de sa convocation.

Le Commissaire aux comptes, ou le Président, s'il n'a pas été désigné de Commissaire aux comptes, établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. La collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

1 4.2 Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est fait mention au registre des décisions des conventions visées ci-dessus (autre que celles portant sur des opérations courantes conclues

à des conditions normales) conclues entre la Société et le Président ou le Directeur Général, sauf celles conclues avec le dirigeant ayant la qualité d'associé unique.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants, d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

14.3 Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président personne physique, au représentant de la personne morale Président et au Directeur Général, ainsi qu'à leur conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, de même qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 15 - DECISIONS DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce [es pouvoirs dévolus par la loi et les présents statuts à la collectivité des associés. Les règles relatives aux décisions collectives des associés (convocation, vote, majorité) ne sont pas applicables.

L'associé unique prend toute décision, soit de sa propre initiative, soit à l'initiative du Président, qu'il exprime dans un procès-verbal. Dans le premier cas, il en avise le Président dans les meilleurs délais. Si la décision intervient à l'initiative du Président, ce dernier établit un rapport.

En cas de décision de l'associé unique, le ou les Commissaires aux comptes sont avisés dans les meilleurs délais et par tous moyens écrits, de la décision projetée par celui qui en a eu l'initiative.

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés résultant, au choix du Président, d'un vote par écrit, d'une assemblée générale ou d'un consentement acté selon les modalités ci-dessous.

15.1 Modes de consultation

Les décisions collectives sont prises selon l'un des trois modes suivants :

1 5.1 .1 Par consultation écrite

En cas de consultation écrite (en ce compris toute consultation effectuée par télécopie ou par transmission électronique), le Président adresse à chacun des associés tous documents et informations devant lui permettre de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur le texte des résolutions soumises à son approbation. L'associé n'ayant pas répondu par tout procédé de communication écrite dans un délai de huit (8) jours suivant la réception de ces documents est considéré comme s'étant abstenu pour chacune des résolutions soumises à son vote. Si les votes de tous les associés sont reçus avant l'expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l'objet d'un vote à la date de réception du dernier vote. Pendant ce délai de réponse, tout associé peut exiger du Président des explications complémentaires. Une copie des résolutions soumises à l'approbation des associés est adressée par écrit au Commissaire aux comptes, préalablement à la consultation écrite. Le Commissaire aux comptes est tenu informé des décisions arrêtées par les associés.

15.1 .2 En assemblée générale

Les assemblées sont convoquées par le Président par tout procédé de communication écrite huit (8) jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Les convocations comportant l'indication du jour, de l'heure et du lieu, et, le cas échéant, la manière dont les associés peuvent prendre part à la réunion, ainsi que l'ordre du jour de la réunion. Le Commissaire aux comptes est convoqué selon les mêmes modalités. La réunion peut être tenue par vidéo-conférence ou conférence téléphonique. Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai, sous réserve du respect des prérogatives des délégués du Comité Social et Economique et de la mission du Commissaire aux comptes.

Le quorum requis pour la tenue des assemblées est du quart des actions ayant le droit de vote, lors de la première consultation. Aucun quorum n'est requis pour la seconde consultation.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en cas d'absence, par le Directeur Général. A défaut, l'assemblée élit son président.

15.1 .3. Par consentement acté

Les décisions collectives peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte notarié ou sous seing privé.

Le Commissaire aux comptes est tenu informé des décisions ainsi arrêtées par les associés.

15.2 Exercice du droit de vote

Les opérations soumises par la loi à une décision collective des associés sont prises aux conditions de vote suivantes :

1. Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire.
2. A chaque action est attachée une seule voix.
3. Les droits de vote de chaque associé sont proportionnels au nombre d'actions détenues dans le capital.

15.3 Procès-verbaux

15.3.1 Règles générales

Les décisions de l'associé ou des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les procès-verbaux indiquent le mode de délibération, la date de délibération, le lieu de la réunion (le cas échéant), le nom des associés présents ou représentés avec indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux, le nom de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, le nom et la qualité du président de séance, la liste des documents et rapports communiqués aux associés ainsi que le texte des résolutions et, sous chaque résolution, le résultat du vote des associés (adoption, abstention ou rejet). En cas de représentation, les mandats sont annexés au procès-verbal.

15.3.2 Règles particulières

En cas de décision collective des associés prise en assemblée, le procès-verbal est signé par le président de séance et par les associés présents physiquement.

En cas d'assemblée tenue par vidéo-conférence ou conférence téléphonique, les associés confirment leur vote par télécopie ou tout autre moyen de communication écrite adressée au Président dans les huit (8) jours. A défaut, l'associé n'est pas considéré comme ayant été présent et ayant voté. Les confirmations de vote sont annexées au procès-verbal, lequel est signé par le Président.

En cas de consultation écrite, le Président consigne le résultat de la consultation dans un procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

15.3.3 Copies ou extraits des procès-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le Président, le Directeur Général ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet par l'un d'eux.

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 16 - DOMAINES RESERVES AUX DECISIONS DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE

Une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés est nécessaire pour les actes et opérations suivants :

Les décisions suivantes qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires sont prises collectivement par les associés.

Les décisions ordinaires sont :

- a. Nomination, révocation ou renouvellement du Président ou du Directeur Général, détermination des modalités d'exercice et de cessation de leurs fonctions ;
- b. Nomination et révocation des Commissaires aux comptes ;
- c. Approbation des comptes annuels ;
- d. Approbation, le cas échéant, des conventions réglementées conclues entre la Société et son Président, le Directeur Général ou ses dirigeants ou ses associés ;
- e. L'exercice par la Société de ses droits de vote aux fins de désignation des dirigeants de ses filiales et sous-filiales.

Les décisions extraordinaires sont :

- a. Toute cession d'actifs immobilisés dont le prix de cession ou la valeur nette comptable est supérieur à un million d'euros (EUR 1 .000.000) ;
- b. Affectation du résultat de la Société ;
- c. Distribution de dividendes ou de réserves de la Société ;
- d. Émission de titres ou valeurs mobilières par la Société ;
- e. Conclusion de tout contrat ayant pour conséquence l'acquisition du contrôle de toute entité, et plus généralement tout accord ayant pour conséquence à terme l'acquisition de valeurs mobilières, donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ;
- f. L'acquisition, y compris par voie de fusion, apport, acquisition de titres ou d'actifs, ou de toute autre manière, de toute entité, fonds de commerce ou actif immobilier ;
- g. Toute cession, apport, transfert définitif ou temporaire, immédiatement ou à terme, de tous droits, ou octroi de garantie ou sûreté, portant sur l'un des actifs suivants par la Société ou l'une quelconque de ses filiales (notamment par voie de fusion, scission, apport). Titres de participation, fonds de commerce, marques et brevets, immeubles et contrats de crédit-bail immobilier ;
- h. Toute cession, apport, transfert définitif ou temporaire, immédiatement ou à terme, de tous droits, ou octroi de garantie ou sûreté, portant sur tout actif immobilisé non visé au paragraphe (g) ci-dessus par la Société ou l'une quelconque de ses filiales (notamment par voie de fusion, scission, apport) dont

le prix de cession ou la valeur nette comptable est supérieur à cent mille (EUR 100.000) ;

- i. La conclusion de tout nouvel endettement financier ou de tout crédit-bail immobilier ;
- j. La modification des statuts ;
- k. Modification du capital social : augmentation, réduction, amortissement ;
- l. Transformation de la Société ;
- m. Prorogation de la durée de la Société ; n. liquidation amiable ou volontaire ou dissolution de la Société ou de toute filiale directe ou indirecte de la Société.

Dans le cas où il y a plusieurs associés, et sauf les cas où la loi exige l'unanimité, les décisions sont prises à la majorité simple des associés présents ou représentés.

Toute autre décision, sous réserve de dispositions légales ou statutaires contraires, est de la compétence du Président ou du Directeur Général, sous réserve des limitations éventuelles de leurs pouvoirs, prévues par les statuts ou par les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

ARTICLE 17 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les dispositions ci-après s'appliquent lorsque, en application de la réglementation applicable, la Société est tenue d'instituer un Comité Social et Economique

Les délégués du Comité Social et Economique exercent auprès du Président ou, le cas échéant, du Directeur Général, les droits définis par les articles L. 2312-77 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 18 - COMPTES ANNUELS - REPARTITION DES BENEFICES

18.1. Comptes annuels

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Président établit et arrête le bilan, le compte de résultat et l'annexe conformément à la loi.

L'associé unique ou la collectivité des associés statue sur tes comptes de l'exercice écoulé chaque année dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par la décision de justice.

18.2 Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserves, en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

L'associé unique ou la collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque associé pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur

dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

La Société sera pourvue le cas échéant, dans les conditions légales, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés, d'un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants investis des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confère la loi.

ARTICLE 20 EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de l'année suivante.

ARTICLE 21- DISSOLUTION ET LIQUIDATION

L'associé unique ou la collectivité des associés statuent sur la dissolution et la liquidation de la Société.

Le ou les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions, la rémunération et la durée. Cette nomination met fin aux fonctions du Président et du Directeur Général, et, sauf décision contraire des associés, à celles des Commissaires aux comptes.

En fin de liquidation, le ou les associés statuent sur les comptes définitifs de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation et la répartition du boni de liquidation proportionnellement à leur participation dans le capital social.

ARTICLE 22- CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa dissolution soit entre la Société et les associés, soit entre les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement la conduite des affaires sociales, seront jugées conformément à la loi française et soumises à la juridiction des tribunaux compétents français.